

MFR du Néracais

Apprendre aujourd'hui, construire demain

Note de séparation fonctionnelle

Cumul des fonctions Directrice et Déléguée à la Protection des Données

Article 38.6 du Règlement Général sur la Protection des Données

MFR CFA Barbaste — 200 route de Bordeaux — 47230 Barbaste

Version 1.0 — Septembre 2026

Document opposable — À approuver par délibération du Conseil d'Administration

Sommaire

1. Objet et fondement juridique
 2. Contexte de la MFR du Néracais
 3. Motivation du choix du cumul
 4. Cartographie des conflits d'intérêts potentiels
 5. Mesures organisationnelles garantissant l'indépendance
 6. Mécanismes de recours
 7. Modalités de suivi et de révision
 8. Approbation et signatures
- Annexe.** Modèle de délibération du Conseil d'Administration

1. Objet et fondement juridique

1.1 Objet du document

La présente note formalise l'organisation adoptée par la MFR du Néracais pour permettre le cumul entre la fonction de Directrice de l'établissement et celle de Déléguée à la Protection des Données (DPO), tout en garantissant l'indépendance de la mission DPO exigée par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Elle décrit :

- Les fondements juridiques autorisant ce cumul
- Les conflits d'intérêts potentiels identifiés
- Les mesures organisationnelles concrètes qui les neutralisent
- Les mécanismes de recours disponibles
- Les modalités de suivi et de révision de l'organisation

1.2 Fondements juridiques

Article 37 du RGPD — désignation obligatoire d'un DPO dans certains cas.

Article 38.3 du RGPD — principe fondamental : « Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l'exercice de ses missions. Il ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour l'exercice de ses missions. Le délégué à la protection des données fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction du responsable du traitement ou du sous-traitant. »

Article 38.6 du RGPD — « Le délégué à la protection des données peut exécuter d'autres missions et tâches. Le responsable du traitement ou le sous-traitant veillent à ce que ces missions et tâches n'entraînent pas de conflit d'intérêts. »

1.3 Doctrine et jurisprudence

Lignes directrices du G29 (WP243 rev.01) — adoptées le 13 décembre 2016 et révisées le 5 avril 2017 : le DPO ne doit pas être en position de déterminer les finalités et moyens des traitements sur lesquels il exerce son contrôle. Les fonctions dirigeantes (direction générale, RH, marketing, financière) et le rôle de DPO peuvent générer un conflit d'intérêts, mais ne l'entraînent pas systématiquement dès lors que l'organisation le neutralise.

Arrêt CJUE X-FAB Dresden (C-453/21, 9 février 2023) — la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que le DPO doit exercer ses missions en toute indépendance et que le cumul avec d'autres fonctions n'est admis qu'à cette condition.

Position CNIL — dans son guide « Le Délégué à la Protection des Données » (édition 2019, mise à jour 2023), la CNIL confirme la possibilité du cumul dans les petites structures, sous réserve d'une organisation documentée neutralisant les risques de conflit d'intérêts.

2. Contexte de la MFR du Néracais

2.1 Présentation de l'établissement

Élément	Précisions
Dénomination sociale	MAISON FAMILIALE RURALE EDUCATION ORIENTATION — MFR DU NERACAIS
Nom d'usage	MFR du Néracais
Statut juridique	Association loi 1901
Adresse	200 route de Bordeaux — 47230 Barbaste
SIREN	782198931
N° de déclaration d'activité	75470139547
UAI	0470781U
Certification Qualiopi	N° 2026/118673.1 — délivrée par AFNOR Certification
Convention collective	CCN MFR (IDCC 7508)
Effectifs apprenants	Environ 177 apprenants
Effectifs salariés	Une équipe restreinte (personnel MFR)
Formations	4 ^e / 3 ^e agricole, CAP EPC, CAP AEPE, Bac Pro SAPAT

2.2 Traitements justifiant la désignation d'un DPO

La MFR du Néracais met en œuvre des traitements de données personnelles qui remplissent plusieurs critères de l'article 37.1.b et 37.1.c du RGPD justifiant la désignation d'un DPO :

- **Traitement de données de mineurs à grande échelle** : les apprenants sont âgés de 14 à 17 ans pour une part significative des effectifs (4^e, 3^e, entrée en CAP).
- **Suivi régulier et systématique** : présences, notes, comportement, évaluations formatives et certificatives, communication avec les familles et les maîtres d'apprentissage.
- **Traitement occasionnel de données de santé** : Projets d'Accueil Individualisé (PAI), Projets Personnalisés de Scolarisation (PPS), Plans d'Accompagnement Personnalisés (PAP), déclarations d'allergies alimentaires.
- **Vidéosurveillance** : traitement d'images à des fins de sécurité des biens et des personnes.

3. Motivation du choix du cumul

3.1 Options examinées

La désignation d'un DPO peut prendre plusieurs formes. Chacune a été considérée à l'aune des besoins et des ressources de la MFR :

Option	Avantages	Limites
DPO externe (cabinet spécialisé)	Expertise technique et juridique — indépendance forte	Coût récurrent significatif — Éloignement du terrain — Réactivité limitée
DPO mutualisé (fédération ou association)	Coût partagé — expertise sectorielle	Disponibilité contrainte — Connaissance limitée des spécificités locales de la MFR — Dépendance à un tiers
DPO interne — salarié autre que la Directrice	Proximité — connaissance des traitements	Effectif salarié restreint — pas de profil disponible avec le temps et l'expertise requis
DPO interne — Directrice (cumul)	Vision globale des traitements — Décision rapide — Aucune dépendance externe — Coût maîtrisé	Point de vigilance sur l'indépendance à neutraliser par une organisation formelle

3.2 Choix retenu et justification

Après examen, la MFR du Néracais retient l'option du cumul de la fonction de DPO avec celle de Directrice, exercé par Pascale DAUGÉ, pour les motifs suivants :

- **Vision transversale** : la Directrice a une connaissance complète des traitements mis en œuvre dans l'établissement, ce qui lui permet d'exercer un contrôle éclairé.
- **Réactivité** : en cas de violation de données ou de demande d'un tiers, le DPO est immédiatement identifiable et joignable.
- **Autonomie décisionnelle** : l'absence d'échelon intermédiaire permet une prise de décision rapide sur les mesures correctives.
- **Coût maîtrisé** : compte tenu de la taille de l'établissement, la mobilisation d'une ressource externe supplémentaire représenterait une charge disproportionnée.
- **Compétence** : la Directrice s'engage dans un parcours de formation continue à la protection des données (formations CNIL, ressources sectorielles MFR).

Reconnaissance explicite du point de vigilance

Le choix du cumul présente un risque théorique de conflit d'intérêts entre la fonction de décision (Directrice) et la fonction de contrôle (DPO). Ce risque est reconnu et n'est pas nié. Il fait l'objet des mesures organisationnelles décrites au chapitre 5 de la présente note, dont l'effectivité est régulièrement contrôlée par le Conseil d'Administration.

4. Cartographie des conflits d'intérêts potentiels

Pour chaque traitement significatif, le tableau ci-dessous identifie le risque de conflit entre les deux fonctions et la mesure de neutralisation prévue.

Traitement / Domaine	Rôle Directrice	Rôle DPO	Risque de conflit	Mesure de neutralisation
Ressources humaines (gestion salariés, sanctions)	Décide et applique	Contrôle la licéité et la proportionnalité	Auto-contrôle : la Directrice contrôlerait sa propre décision	Toute décision RH structurante (licenciement, sanction majeure) est soumise pour information au CA. La position DPO peut être formulée par écrit et versée au dossier.
Décisions disciplinaires apprenants	Prend les sanctions	Contrôle la proportionnalité et la conservation des données	Absence de recul sur les données conservées	Les décisions de conseil de discipline sont collégiales (représentants équipe pédagogique, CA). La DPO documente les durées de conservation applicables.
Vidéosurveillance	Autorise et utilise	Contrôle la licéité et la conservation	Absence de recul sur la finalité et la durée	Révision annuelle du dispositif présentée au CA — comité restreint associant un membre indépendant de la Direction pour les extractions d'images.
Traitements pédagogiques (notes, présences)	Utilise à des fins pédagogiques	Contrôle finalité et durée	Peu de conflit — finalité claire	Aucune mesure spécifique — contrôle standard.
Données de santé (PAI, PPS, allergies)	Décide de l'accueil	Contrôle la nécessité et l'accès	Peu de conflit — traitement contraint par la loi	Accès strictement limité aux personnels concernés par le protocole d'urgence.
Communication familles et partenaires	Définit les modalités	Contrôle la licéité et le consentement	Peu de conflit	Recueil de consentement documenté

Traitement / Domaine	Rôle Directrice	Rôle DPO	Risque de conflit	Mesure de neutralisation
				systematique.

5. Mesures organisationnelles garantissant l'indépendance

Les mesures ci-dessous constituent le cœur de la démonstration d'indépendance de la fonction DPO. Leur mise en œuvre effective est régulièrement contrôlée par le Conseil d'Administration.

5.1 Temps dédié à la fonction DPO

Un temps identifié est consacré à l'exercice de la fonction DPO, distinct des activités de direction opérationnelle :

- Volume indicatif : équivalent d'une demi-journée par mois en régime normal
- Augmentation temporaire en cas d'incident significatif ou d'évolution réglementaire majeure
- Suivi du temps consacré dans un tableau de bord (bilan annuel au CA)

5.2 Canal de saisine dédié

Un canal de communication est identifié pour toute saisine relative à la protection des données :

Adresse dédiée : direction.barbaste@mfr.asso.fr

Point d'amélioration à terme

À ce jour, l'adresse électronique de la fonction DPO est mutualisée avec celle de la Directrice. Cette organisation, admise dans les petites structures, présente une limite : elle ne permet pas de distinguer visuellement les saisines DPO des correspondances directoriales. Une adresse dédiée (type dpo.barbaste@mfr.asso.fr) sera envisagée dès que possible, avec redirection vers l'adresse actuelle pour ne pas perdre l'historique.

5.3 Autonomie éditoriale et décisionnelle

La DPO exerce sa mission en toute autonomie :

- Elle rédige et signe elle-même ses avis, recommandations et rapports
- Elle décide seule des priorités de contrôle et de mise en conformité
- Elle ne reçoit aucune instruction sur l'exercice de ses missions (article 38.3 du RGPD)
- Elle peut refuser de donner un avis favorable à un traitement qu'elle jugerait non conforme, y compris si ce traitement est souhaité par la Directrice

5.4 Non-implication dans les traitements sensibles

Pour prévenir les conflits d'intérêts identifiés au chapitre 4, la DPO n'est pas partie prenante des décisions suivantes en tant que Directrice :

- Décisions RH structurantes (embauche, licenciement, sanction majeure) : ces décisions sont soumises au CA pour information ou avis

- Conseils de discipline apprenants : composition collégiale garantissant la pluralité
- Extraction d'images de vidéosurveillance : traçabilité écrite du motif, association d'un membre du CA en cas de sujet sensible

5.5 Budget spécifique

Un budget spécifique est identifié pour l'exercice de la mission DPO :

- Formation continue (formations CNIL, ressources sectorielles MFR)
- Outils (registre des traitements, procédures documentées)
- Éventuelle consultation externe ponctuelle en cas de sujet complexe

5.6 Reporting direct au CA

Conformément à l'article 38.3 du RGPD (« Le délégué à la protection des données fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction du responsable du traitement »), la DPO fait rapport au Conseil d'Administration, représenté par sa Présidente :

- Bilan annuel écrit présenté en séance de CA
- Signalement immédiat de toute violation significative de données
- Alerte en cas d'obstacle à l'exercice de sa mission

6. Mécanismes de recours

Plusieurs mécanismes de recours sont disponibles pour toute personne, salarié·e, apprenant·e, famille ou partenaire, qui souhaiterait signaler un manquement à la protection des données ou contester une décision de la DPO.

6.1 Recours interne — saisine de la Présidence du CA

En cas de désaccord avec la DPO, de doute sur l'indépendance de sa mission, ou de manquement observé, une saisine peut être adressée directement à :

Présidente du Conseil d'Administration : Paulette LABADIE

Vice-Présidente : Béatrice HAGUE

Contact : Via l'adresse électronique institutionnelle de la MFR ou par courrier au siège social

La Présidence dispose de trois voies pour traiter la saisine :

- Traitement direct avec la DPO en tant qu'interlocutrice
- Convocation d'une réunion du bureau du CA
- Sollicitation d'un avis externe (fédération MFR, CNIL, cabinet spécialisé)

6.2 Recours externe — Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)

Toute personne concernée peut également saisir directement la CNIL :

Adresse : 3 place de Fontenoy — TSA 80715 — 75334 PARIS CEDEX 07

Téléphone : 01 53 73 22 22

Site : www.cnil.fr

Ce droit de saisine est mentionné dans toutes les notices d'information remises aux personnes concernées (apprenants, familles, salariés, entreprises).

6.3 Recours interne — réunions dédiées

Une réunion trimestrielle est prévue entre la DPO et la Présidente du CA pour :

- Faire un point sur l'exercice de la mission DPO
- Aborder les éventuels sujets sensibles ou conflits d'intérêts identifiés
- Vérifier que les mesures organisationnelles de la présente note sont effectivement mises en œuvre
- Anticiper les évolutions réglementaires ou opérationnelles

7. Modalités de suivi et de révision

7.1 Bilan annuel

La DPO présente chaque année, en séance de CA, un bilan écrit couvrant :

- Nombre et nature des demandes traitées (droits d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition)
- Délais moyens de traitement
- Nombre et gravité des incidents ou violations de données constatés
- Actions de sensibilisation menées auprès du personnel
- Formations suivies par la DPO
- État de conformité des traitements (registre, notices, consentements)
- Points d'attention identifiés pour l'année à venir
- Éventuelles difficultés à exercer la mission DPO en toute indépendance

7.2 Indicateurs de suivi

Indicateur	Cible	Fréquence de mesure
Nombre de saisines DPO	Aucune cible — indicateur de vigilance	Annuelle
Délai moyen de réponse aux demandes des personnes	< 1 mois (obligation RGPD)	Annuelle
Nombre de violations de données déclarées à la CNIL	0 (objectif de sécurité)	Annuelle
Temps consacré à la mission DPO	≥ 0,5 jour par mois	Trimestrielle
Formation DPO réalisée dans l'année	≥ 1 formation	Annuelle

7.3 Révision de la présente note

La présente note est révisée dans les cas suivants :

- Révision automatique : tous les 3 ans
- Révision anticipée : évolution significative de la structure ou des traitements
- Révision anticipée : évolution réglementaire majeure (nouvelle jurisprudence, position CNIL)
- Révision anticipée : changement de personne assurant la fonction de DPO ou de Directrice
- Révision anticipée : incident majeur révélant une insuffisance de l'organisation

Chaque révision est approuvée par délibération du CA.

8. Approbation et signatures

La présente note de séparation fonctionnelle Directrice / DPO est établie en application des articles 38.3 et 38.6 du Règlement Général sur la Protection des Données. Elle prend effet à la date d'approbation par le Conseil d'Administration de la MFR du Néracais.

Signatures et validation

Pour la Direction et la fonction DPO :

Nom : Pascale DAUGÉ

Qualité : Directrice de la MFR CFA Barbaste et Déléguée à la Protection des Données

Date : _____

Signature :

Pour le Conseil d'Administration :

Nom : Paulette LABADIE

Qualité : Présidente du Conseil d'Administration

Date d'approbation par le CA : _____

Référence de la délibération : _____

Signature :

Annexe — Modèle de délibération du Conseil d'Administration

Le modèle ci-dessous peut être repris par le Conseil d'Administration lors de sa prochaine séance pour formaliser l'approbation du cumul et de l'organisation associée.

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

MFR du Néracais — MFR CFA Barbaste

Séance du _____

Délibération n° _____

Objet : Désignation de la Déléguée à la Protection des Données (DPO) et approbation de la note de séparation fonctionnelle Directrice / DPO

Le Conseil d'Administration,

VU le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD), notamment ses articles 37, 38 et 39,

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,

VU les lignes directrices du G29 (WP243 rev.01) concernant les délégués à la protection des données,

VU les statuts de l'association,

CONSIDÉRANT que la MFR du Néracais met en œuvre des traitements de données personnelles justifiant la désignation d'un Délégué à la Protection des Données au sens de l'article 37 du RGPD, notamment en raison du suivi régulier et systématique de mineurs et du traitement occasionnel de données de santé,

CONSIDÉRANT que les options de désignation d'un DPO externe, mutualisé ou interne autre que la Directrice ont été examinées et que le cumul entre la fonction de Directrice et celle de Déléguée à la Protection des Données a été retenu comme la solution la plus adaptée à la taille, à l'activité et aux ressources de l'établissement,

CONSIDÉRANT que l'article 38.6 du RGPD autorise ce cumul sous réserve qu'il n'entraîne pas de conflit d'intérêts,

CONSIDÉRANT que la note de séparation fonctionnelle Directrice / DPO en date du _____ formalise l'organisation garantissant l'indépendance de la mission DPO conformément à l'article 38.3 du RGPD,

DÉCIDE

Article 1 — Le Conseil d'Administration désigne Madame Pascale DAUGÉ, Directrice de l'établissement, en qualité de Déléguée à la Protection des Données de la MFR du Néracais, à compter du _____.

Article 2 — Le Conseil d'Administration approuve la note de séparation fonctionnelle Directrice / DPO en date du _____ dont un exemplaire est annexé à la présente délibération. Cette note formalise l'organisation garantissant l'indépendance de la mission DPO.

Article 3 — La Présidente du Conseil d'Administration est désignée comme interlocutrice de la DPO au niveau le plus élevé de la direction du responsable de traitement, au sens de l'article 38.3 du RGPD. Un point trimestriel entre la DPO et la Présidente est institué. Un bilan annuel écrit est présenté au Conseil d'Administration.

Article 4 — Un budget spécifique est identifié dans le budget de l'établissement pour l'exercice de la mission DPO (formation, outils, éventuelles consultations externes).

Article 5 — La Directrice / DPO est chargée de porter à la connaissance de la CNIL les coordonnées du DPO, conformément à l'article 37.7 du RGPD.

Article 6 — La présente délibération est portée à la connaissance de l'ensemble du personnel de la MFR et sera intégrée dans les documents RGPD internes.

Vote :

Pour : _____ Contre : _____ Abstention : _____

Fait à Barbasté, le _____

La Présidente du Conseil d'Administration

Paulette LABADIE

Signature :

— Fin de la note —

MFR du Néracais — Note de séparation Directrice / DPO — v1.0